HỌC VIỆN TƯ PHÁP

ĐỀ THI MÔN KỸ NĂNG TRANH TỤNG VỤ ÁN DÂN SỰ

Thời gian làm bài: 180 phút

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Ông Trần Văn Thái được Công ty liên doanh TNHH Sao Việt nhận vào làm việc từ ngày 5/8/2007. Sau một thời gian làm việc, hai bên đã ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm (từ 14/8/2007 đến 14/8/2008). HĐLĐ có những nội dung cơ bản sau: Địa điểm làm việc: Hải Thành, Huyện Nam Sách, thành phố H. Công việc phải làm: cán bộ kỹ thuật; Mức lương chính: 3.500.000 đồng/tháng.

Trong quá trình làm việc tại công ty, ông Thái đã có hành vi vi phạm nội quy lao động của công ty. Cụ thể, ngày 1/10/2007, ông Thái đi làm muộn 15 phút. Vi phạm này của ông Thái đã được Trưởng phòng bảo vệ nhắc nhở bằng miệng. Ngày 2/11/2007, ông Thái có biểu hiện say rượu trong giờ làm việc. Phòng Hành chính – Nhân sự của công ty đã gọi ông Thái lên và khiển trách bằng miệng. Ngày 1/3/2008, ông Thái bị phát hiện ngủ trong giờ làm việc. Hành vi này của ông Thái đã bị công ty lập biên bản, ông Thái đã ký vào biên bản do công ty lập.

Ngày 3/3/2008 Hội đồng kỷ luật của công ty đã họp và quyết định xử lý kỷ luật ông Thái bằng hình thức chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời gian 6 tháng. Ngày 4/3/2008, Tổng giám đốc Công ty Sao Việt đã quyết định điều chuyển ông Thái lên Văn phòng công ty tại phường Nguyễn Bính, thành phố H. Công việc của ông Thái tại văn phòng công ty là trực điện thoại và vào sổ công văn đến, công văn đi với mức lương là 2.700.000 đồng/tháng.

Ngày 15/10/2008, ông Thái nghỉ 01 ngày không xin phép. Ngày 16/10/2008, ông Thái được Phòng Hành chính – Nhân sự gọi lên, hỏi lý do nghỉ. Chiều ngày 16/10/2008, một nhân viên của Phòng Hành chính – Nhân sự đã giao cho ông Thái bản Thông báo kỷ luật sa thải.

Cho rằng việc công ty kỷ luật sa thải mình là trái pháp luật, ngày 26/11/2008, ông Thái đã đến Văn phòng Luật sư nhờ luật sư giúp ông khởi kiện vụ tranh chấp tại Toà án.

Tại văn phòng luật sư, ông Thái trình bày: mong muốn của ông khi khởi kiện vụ tranh chấp đến tòa án là: (1) Tòa án tuyên quyết định kỷ luật sa thải của công ty Sao Việt là trái pháp luật; (2) Công ty Sao Việt phải bồi thường tiền lương cho ông Thái trong những ngày không được làm việc; 02 tháng tiền lương và thanh toán tiền trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật

Câu hỏi 1: (1 điểm): Xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ kiện trên?

Tình tiết bổ sung

Giả thiết rằng: trước khi đến gặp luật sư, ông Thái và Công ty Sao Việt đã có buổi hòa giải do Phòng Lao động – Thương binh - Xã hội thành phố H chủ trì. Tại buổi hòa giải, giám đốc công ty Sao Việt đã đồng ý nhận ông Thái trở lại làm việc và bồi thường tiền lương cho ông trong những ngày không được làm việc. Phòng Lao động – Thương binh - xã hội đã lập Biên bản hòa giải thành. Nhưng khi ông Thái đến Phòng Hành chính – Nhân sự của Công ty để nhận công việc thì Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự của Công ty nói với ông Thái là giám đốc Công ty không đồng ý thực hiện nội dung đã ghi trong Biên bản hòa giải thành của Phòng lao động – Thương binh – xã hội thành phố H.

Ông Thái băn khoăn không biết Tòa án có thụ lý đơn khởi kiện của ông không vì ông đã ký tên vào Biên bản hòa giải thành do Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thành phố H lập

Câu hỏi 2: (1 điểm): Anh (chị) cần trao đổi với ông Thái như thế nào trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung